

본 디지털 자산 라이선스 및 저작권 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일, 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (라이선시 / Licensee)

- 법인명: 주식회사 넥스트크리에이티브 (NextCreative Inc.)
- 사업자등록번호: 211-86-XXXXX
- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- 대표이사: 김영민

"을" (라이선서 / Licensor)

- 법인명: 주식회사 아트비전 (ArtVision Inc.)
- 사업자등록번호: 120-81-XXXXX
- 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- 대표이사: 박지수

전문 (RECITALS)

"을"은 고유의 디자인 에셋, 텍스처, 3D 모델, 소프트웨어 플러그인 등(이하 총칭하여 "라이선스 자산")을 포함하는 "ArtVision Creative Suite" 플랫폼(이하 "서비스")에 대한 저작권 및 기타 지식재산권을 보유하거나 적법한 라이선스 권한을 보유하고 있다.

"갑"은 "을"의 "라이선스 자산"을 "갑"의 내부 프로젝트 및 상업적 창작물 제작에 활용하고자 하며, "을"은 본 계약 및 [별첨 1]의 '서비스 주문서'(이하 "주문서")에 명시된 조건 하에 "갑"에게 "라이선스 자산"에 접근하고 이를 이용할 수 있는 제한된 라이선스를 부여하는 것에 동의한다.

이에 "갑"과 "을"은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "을"이 "갑"에게 "라이선스 자산"을 이용할 수 있는 라이선스를 부여하고 "갑"은 이에 대한 "라이선스료"를 지급함에 있어 필요한 제반 사항, 당사자의 권리와 의무, 저작권의 처리 및 기타 계약 조건을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- "라이선스 자산": "을"이 "서비스" 플랫폼을 통해 "갑"에게 접근을 허용하는 모든 디지털 저작물(3D 모델, 2D 이미지, 텍스처, 오디오 파일, 소프트웨어 코드, 플러그인, 폰트, 템플릿 등) 및 관련 문서를 의미한다.

2. "서비스": "을"이 "라이선스 자산"을 호스팅하고 "갑"이 이를 검색, 다운로드, 관리할 수 있도록 제공하는 "ArtVision Creative Suite" 온라인 플랫폼을 의미한다.
3. "지정 사용자": "갑"의 임직원 또는 "갑"의 업무를 수행하는 계약직원으로서, "주문서"에 명시된 수량(Seat) 내에서 "갑"에 의해 승인받아 "서비스"에 접근할 수 있는 개인을 의미한다.
4. "라이선스료": 본 계약에 따른 라이선스 부여의 대가로 "갑"이 "을"에게 지급하는 모든 금원(월간/연간 구독료, 추가 사용료 등)을 의미한다.
5. "라이선시 창작물": "갑"이 "라이선스 자산"의 일부 또는 전부를 활용하여(수정, 변형, 결합 포함) 독자적으로 창작한 2 차적 저작물 또는 편집 저작물을 의미한다.
6. "지식재산권": 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리를 의미한다.
7. "기밀 정보": 본 계약 제 10 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
8. "운영 가이드라인": "을"이 "서비스" 포털을 통해 수시로 고지하는 "라이선스 자산"의 구체적인 사용 방법, 기술 사양, 금지 행위 등에 대한 정책 문서를 의미한다.

제 3 조 (라이선스 부여)

1. **라이선스 범위:** "을"은 "갑"이 본 계약 및 "주문서"의 모든 조건을 준수하는 것을 전제로, "주문서"에 명시된 "구독 기간" 동안 "지정 사용자"를 통해 "서비스"에 접근하고 "라이선스 자산"을 다운로드하여 다음 각 호의 목적을 위해 사용할 수 있는, 비독점적이고, 전 세계적이며, 양도 불가능하고, 재라이선스가 불가능한(단, 제 3 항의 경우는 예외) 제한된 라이선스를 "갑"에게 부여한다. 가. "갑"의 내부적인 업무 목적(예: 내부 테스트, 시안 개발) 나. "라이선시 창작물"을 제작하여 "갑"의 상업적 프로젝트(예: 광고, 게임, 영상 매체)에 포함시키는 목적
2. **지정 사용자:** 라이선스는 "지정 사용자" 단위로 부여된다. "갑"은 "주문서"상의 "지정 사용자" 수를 초과하여 "서비스"에 동시 접속하거나 "라이선스 자산"을 공유할 수 없다. "지정 사용자" 계정은 공유되거나 타인에게 이전될 수 없다.
3. **최종 이용자에 대한 재라이선스:** 제 1 항에도 불구하고, "갑"은 "라이선스 자산"이 "라이선시 창작물"에 "분리 불가능하게(Inextricably linked)" 결합된 경우에 한하여, 해당 "라이선시 창작물"의 최종 소비자(End-User)에게 해당 창작물을 이용(열람, 실행 등)할 수 있는 제한적인 재라이선스를 부여할 수 있다. 단, "라이선스 자산"의 원본 또는 주요 속성을 추출할 수 있는 형태로 재배포해서는 안 된다.

제 4 조 (라이선스 제한 사항) "갑"은 어떠한 경우에도 다음 각 호의 행위를 하거나 제 3 자로 하여금 하도록 허용해서는 안 된다.

1. "라이선스 자산"의 원본 파일 또는 독립적인 형태로 제 3 자에게 판매, 대여, 재라이선스, 배포, 양도하는 행위.

2. "라이선스 자산"을 "라이선시 창작물"과 분리하여 독립적인 자산으로 거래하거나, 스톡 콘텐츠, 템플릿 마켓 등 "을"의 사업과 경쟁하는 서비스에 게시하는 행위.
3. "서비스" 또는 "라이선스 자산"에 포함된 소프트웨어의 소스 코드를 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디스어셈블하려는 시도.
4. "서비스"의 접근 통제, 인증 시스템, 또는 사용량 제한(API 호출 한도 등)을 우회하거나 무력화하려는 시도.
5. "라이선스 자산"을 상표, 서비스표, 로고 등 식별 표지의 주요 부분으로 사용하는 행위.
6. "라이선스 자산"을 외설적이거나, 명예를 훼손하거나, 불법적이거나, 미풍양속에 반하는 콘텐츠에 포함시키는 행위.
7. "을"의 사전 서면 동의 없이 "서비스"의 성능, 기능을 벤치마킹하여 그 결과를 외부에 공개하는 행위.

제 5 조 ("갑"의 의무)

1. **계정 관리:** "갑"은 "지정 사용자"의 계정(ID, 비밀번호, API 키) 정보가 안전하게 관리되도록 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다. "갑"의 계정 정보 관리 소홀로 인해 발생하는 모든 무단 접근, "라이선스 자산"의 유출 및 이로 인한 모든 책임은 "갑"에게 있다.
2. **준수 보증:** "갑"은 "지정 사용자" 전원이 본 계약(특히 제 4 조의 제한 사항) 및 "운영 가이드라인"의 내용을 숙지하고 이를 준수하도록 관리·감독할 책임이 있으며, "지정 사용자"의 본 계약 위반은 "갑"의 위반으로 간주된다.
3. **자료 제공:** "을"이 본 계약의 준수 여부(예: "지정 사용자" 수)를 확인하기 위해 합리적인 자료(예: 재직증명서, 내부 시스템 로그)를 요청하는 경우, "갑"은 이에 성실히 협조해야 한다.

제 6 조 (라이선스료 및 결제)

1. **로열티 및 요금:** "갑"은 "주문서"에 명시된 "라이선스료"(예: 연간 구독료)를 "주문서"에 명시된 시기(예: 구독 기간 시작 전 선납)에 "을"에게 지급해야 한다.
2. **초과 사용료:** "갑"이 "주문서"에 명시된 "지정 사용자" 수를 초과하거나 허용된 API 호출 한도를 초과하여 "서비스"를 이용한 경우, "을"은 "을"의 표준 요금에 따라 계산된 초과 사용료를 "갑"에게 청구할 수 있다.
3. **자동 결제 및 갱신:** "주문서"가 '자동 갱신'으로 명시된 경우, "갑"이 "주문서"에 등록한 결제 수단(신용카드 등)으로 "을"은 갱신되는 "구독 기간"에 대한 "라이선스료"를 만료일 7 일 전에 자동으로 청구 및 결제한다. "갑"은 유효한 결제 정보를 유지할 의무가 있으며, 결제 정보 변경 시 즉시 "을"에게 통지해야 한다.

4. **지연 이자:** "갑"이 "라이선스료"를 정당한 사유 없이 지급 기일까지 지급하지 않는 경우, "갑"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 "을"에게 지급해야 한다.
5. **환불 불가:** 본 계약 또는 "주문서"에 따라 "갑"이 "을"에게 기 지급한 모든 "라이선스료"는 선불이며, 관련 법령에서 청약 철회를 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 환불되지 않는다. "갑"이 "구독 기간" 중 본 계약을 해지하는 경우에도 잔여 기간에 대한 "라이선스료"는 환불되지 않으며, 만약 미납된 잔여 기간 요금ی 있다면 즉시 지급해야 한다.

제 7 조 (감사 권한)

1. **감사 실시:** "을"은 "갑"이 본 계약(특히 제 3 조의 라이선스 범위, 제 4 조의 제한 사항, "주문서"의 "지정 사용자" 수)을 준수하고 있는지 확인하기 위해, 연 1 회에 한하여 "갑"을 감사할 권리를 가진다.
2. **감사 절차:** "을"은 감사를 실시하고자 하는 날로부터 최소 30 일 전에 "갑"에게 감사 일정, 범위, 방식(원격 감사 또는 현장 방문)을 서면으로 통지해야 한다. 감사는 "갑"의 정상적인 영업 활동을 부당하게 방해하지 않는 방식으로, "갑"의 정규 영업 시간 내에 수행되어야 한다.
3. **감사 비용:** 감사는 "을"의 비용으로 수행함을 원칙으로 한다. 단, 감사 결과 "갑"이 "주문서"상 허용된 "지정 사용자" 수를 5% 이상 초과하여 "라이선스 자산"을 사용한 사실이 발견되는 경우, "갑"은 해당 감사의 합리적인 비용(제 3 자 감사인 선임 비용 포함)을 "을"에게 상환해야 한다.
4. **위반 시 조치:** 제 3 항의 감사 결과 "갑"의 초과 사용이 발견된 경우, "갑"은 해당 위반 사실을 통지받은 날로부터 14 일 이내에 (i) 해당 초과 사용 기간에 대한 "라이선스료"를 "을"의 표준 요율에 따라 소급하여 지급하고, (ii) 향후 "구독 기간" 동안 필요한 수량만큼의 라이선스를 즉시 추가 구매해야 한다.

제 8 조 (지식재산권 소유)

1. **"을"의 소유권:** "라이선스 자산" 및 "서비스" 플랫폼, 그리고 이에 포함된 모든 개선, 수정, 파생물(이하 "을"의 자산")에 대한 저작권 및 모든 지식재산권은 전적으로 "을"에게(또는 "을"에게 라이선스를 부여한 제 3 자에게) 귀속된다. 본 계약은 "갑"에게 "을"의 자산"에 대한 소유권을 이전하는 것이 아니라, 제 3 조에 명시된 범위 내에서의 제한적인 이용 권한(라이선스)만을 부여하는 것이다.
2. **피드백:** "갑" 또는 "갑"의 "지정 사용자"가 "서비스" 또는 "라이선스 자산"에 대해 "을"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백(이하 "피드백")에 대한 모든 권리는 "을"에게 귀속된다. "을"은 "피드백"을 "서비스" 개선 및 기타 사업 목적으로 "갑"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 자유롭게 사용할 수 있다.

3. **상호 사용:** "을"은 "갑"의 상호, 상표, 로고를 "을"의 마케팅 자료(웹사이트, 제안서 등)에 "갑"을 고객사로 표기하기 위한 목적으로 사용할 수 있다. "갑"은 "라이선시 창작물"의 출처 표기 시 "을"의 상표 및 "운영 가이드라인"을 준수해야 한다.

제 9 조 (라이선시 창작물 및 데이터)

1. **"갑"의 소유권:** 본 계약의 다른 조항에도 불구하고, "갑"이 "라이선스 자산"을 이용하여 적법하게 제작한 "라이선시 창작물" 중 "라이선스 자산"을 제외한 "갑"의 독창적인 기여 부분(이하 "갑"의 창작 부분)에 대한 소유권 및 지식재산권은 "갑"에게 귀속된다.
2. **"을"에 대한 라이선스 부여:** "갑"은 "라이선시 창작물" 또는 "서비스" 이용 과정에서 "갑"이 "서비스"에 업로드하는 모든 데이터(이하 "갑"의 콘텐츠")를 "서비스"에 업로드하거나 제출하는 행위를 통해, "을" 및 "을"의 계열사, 승계인에게 해당 "갑"의 콘텐츠의 일부 또는 전부를 사용, 복제, 수정, 편집, 번역, 2차적 저작물 작성, 배포, 공중송신(전송 등), 전시할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여하는 것에 동의한다.
3. **라이선스 목적:** 제 2 항에 따라 "갑"이 "을"에게 부여하는 라이선스는 "을"이 "서비스"를 운영, 유지보수, 홍보(타사 플랫폼 포함)하거나, "서비스" 개선 및 새로운 기능 개발을 위한 인공지능(AI) 학습 데이터로 활용하는 목적을 포함한다.
4. **"갑"의 보증:** "갑"은 "갑"의 콘텐츠가 제 3 자의 지식재산권, 초상권, 프라이버시권을 침해하지 않으며, 제 2 항 및 제 3 항에 따른 라이선스를 "을"에게 부여할 적법한 권한을 보유하고 있음을 보증한다. "갑"의 콘텐츠"로 인해 제 3 자의 청구가 발생하는 경우 모든 책임은 "갑"에게 있다.

제 10 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보로서, 기밀로 표기되거나 구두 전달 시 기밀임을 명시한 정보를 의미한다. "라이선스 자산"의 비공개 소스 코드, "서비스"의 향후 로드맵, "을"의 가격 정책, "갑"의 "라이선시 창작물" 비공개 프로젝트 계획, 그리고 본 계약의 조건 자체는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다.
2. **예외:** 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다. 가. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보. 나. "정보 수신 당사자"의 귀책사유 없이 이미 공지(Public Domain)되었거나 공지되는 정보. 다. "정보 수신 당사자"가 기밀유지 의무 없이

제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보. 라. "정보 수신 당사자"가 "공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보.

3. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 본 계약의 이행 목적(예: "갑"이 라이선스를 이용하고, "을"이 "갑"을 지원하는 목적)으로만 사용하여야 한다.
4. **제 3 자 공개 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다.
5. **접근 제한:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원, 법률/회계 자문인, 또는 승인된 하도급업체(이하 "접근 허용자")에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 "접근 허용자"가 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 하며, "접근 허용자"의 위반 행위에 대해 "정보 공개 당사자"에게 연대하여 책임을 진다.
6. **주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 자신의 기밀 정보와 동일한 수준의 주의(최소한 선량한 관리자의 주의)를 기울여 보호해야 한다.
7. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 관련 법령에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, 해당 명령에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 해당 사실을 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 공개가 불가피한 경우 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.
8. **존속 기간:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

제 11 조 (계약 기간 및 해지)

1. **계약 기간:** 본 계약의 효력은 양 당사자가 서명한 날로부터 발생하며, 본 계약에 따라 체결된 모든 "주문서"의 "구독 기간"이 만료되거나 해지될 때까지 유효하다. "구독 기간"은 "주문서"에 명시된 바에 따른다.
2. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 14 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하고, 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약(또는 관련 "주문서")의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있다. 가. 본 계약상의 중대한 의무(예: "갑"의 제 4 조(제한 사항) 위반, 제 6 조(라이선스료) 지급 지연, "을"의 제 3 조(라이선스) 미제공)를 위반한 경우. 나. 제 10 조(기밀 유지) 의무를 중대하게 위반한 경우.
3. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 가. 파산,

회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 경우. 나. 제 4 조(라이선스 제한 사항) 또는 제 9 조(라이선시 창작물) 제 4 항의 보증을 고의적이고 중대하게 위반한 경우. 다. 감독 기관으로부터 영업 취소 등의 처분을 받은 경우.

4. **편의에 의한 해지:** "갑"은 "구독 기간" 중이더라도 해지하고자 하는 날의 30 일 전에 "을"에게 서면으로 통지함으로써 본 계약을 해지할 수 있다. 단, 이 경우 제 6 조 제 5 항(환불 불가)이 적용된다.

제 12 조 (계약 종료의 효과)

1. **권리 소멸:** 계약이 해지 또는 종료되는 경우, "갑"에게 부여된 "서비스" 접근 권한 및 "라이선스 자산" 이용 권한은 즉시 소멸한다.
2. **데이터 및 자산 삭제:** "갑"은 계약 종료일로부터 14 일 이내에 "갑"의 모든 시스템(PC, 서버, 클라우드 스토리지 등)에 저장된 "라이선스 자산"의 원본 및 모든 사본을 영구적으로 삭제해야 하며, "을"이 요청하는 경우 "갑"의 정당한 대표자가 서명한 삭제 확인서를 "을"에게 제출해야 한다.
3. **지급 의무:** "갑"은 계약 종료 사유와 관계없이 종료 시점을 기준으로 그 이전에 발생한 모든 미지급 "라이선스료"(초과 사용료 포함)를 "을"에게 즉시 지급해야 한다. "갑"의 편의 또는 "갑"의 귀책사유로 해지되는 경우, 제 6 조 제 5 항에 따라 "구독 기간"의 잔여 요금 전액을 지급할 의무가 있다.
4. **라이선시 창작물:** 본 계약이 "갑"의 귀책사유로 해지된 경우, "을"은 "갑"에게 해당 위반의 원인이 된 "라이선스 자산"이 포함된 "라이선시 창작물"의 배포 및 이용 중단을 요구할 권리를 가진다.
5. **존속 조항:** 계약이 종료되더라도, 제 2 조(용어의 정의), 제 6 조(지급 의무), 제 8 조(소유권), 제 9 조(라이선시 창작물), 제 10 조(기밀 유지), 제 12 조(종료 효과), 제 13 조(보증 부인), 제 14 조(책임 제한), 제 16 조(준거법 및 분쟁 해결) 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

제 13 조 (보증의 부인)

1. **"있는 그대로" 제공:** "라이선스 자산" 및 "서비스"는 "있는 그대로(AS IS)" 그리고 ***"이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)"**로 제공된다. "을"은 "라이선스 자산" 또는 "서비스"가 "갑"의 특정 목적에 적합하다거나, 중단 없이(Uninterrupted) 또는 오류 없이(Error-Free) 작동한다거나, "서비스"에 포함된 모든 "라이선스 자산"의 데이터가 항상 정확, 완전, 최신 상태임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않는다.
2. **권리 침해 보증:** "을"은 "을"이 인지하는 범위 내에서 "라이선스 자산"이 제 3 자의 대한민국 내 저작권을 침해하지 않도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다. 단,

(i) "갑"이 "라이선스 자산"을 제 4 조에서 금지된 방식으로 사용하거나, (ii) "갑"이 제공한 다른 콘텐츠와 결합하여 사용함으로써 침해가 발생하거나, (iii) "을"이 제공한 최신 버전이나 수정본을 사용하지 않아 발생한 침해에 대해서는 "을"은 책임을 지지 않는다.

3. **구제 수단:** 제 2 항의 보증 위반이 발생한 경우, "을"의 유일하고 배타적인 책임 및 "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단은, (i) "을"의 비용으로 해당 "라이선스 자산"을 비침해 자료로 수정 또는 대체하거나, (ii) "갑"이 해당 자산을 이용할 권리를 확보하거나, (iii) 상기 조치가 상업적으로 불가능한 경우, "갑"이 해당 "라이선스 자산"에 대해 지급한 "라이선스료" 중 "구독 기간"의 잔여분에 해당하는 금액을 일할 계산하여 환불하고 관련 라이선스를 해지하는 것이다.

제 14 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제:** 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체)은 "갑" 또는 제 3 자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 "을"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 수익의 손실, 이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 중단, 데이터의 손실 또는 손상, "라이선스 창작물"의 사용 불능, 대체 서비스 조달 비용 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.
2. **책임의 상한:** 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 "갑"이 해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 6 개월 동안 "을"에게 본 계약에 따라 실제 지급한 총 "라이선스료"의 합계액을 초과할 수 없다.
3. **예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 가. 일방 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해. 나. 제 10 조(기밀 유지) 의무의 위반. 다. 제 13 조 제 3 항에 따른 "을"의 권리 침해 구제 의무. 라. "갑"의 제 6 조(라이선스료) 지급 의무.

제 15 조 (일반 조항)

1. **준수:** 양 당사자는 본 계약을 이행함에 있어 신의성실의 원칙을 준수하며, 저작권법, 개인정보 보호법 등 관련 법령을 준수해야 한다.
2. **정책 변경 및 묵시적 동의:** "갑"은 "을"이 "서비스"의 보안, 운영 또는 법적 준수를 위해 "운영 가이드라인" 또는 "사용 정책"을 수시로 개정할 수 있음을 인정하며, 이러한 개정 사항은 "서비스" 포털에 게시되는 즉시 효력을 발생합니다. "갑"이

개정 통지 후에도 "라이선스 자산"을 계속 사용하는 것은 개정된 사항에 동의하는 것으로 간주됩니다.

3. **면책:** "갑"은 (i) "갑"의 제 4 조(라이선스 제한) 또는 제 9 조 제 4 항(보증) 위반, (ii) "갑"의 "라이선스 창작물"과 관련하여 제 3 자가 제기하는 모든 청구(지식재산권 침해, 명예훼손, 초상권 침해 등)로 인하여 "을"에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 포함)으로부터 "을"을 방어하고 면책시켜야 한다.
4. **데이터 처리:** "갑"이 "서비스" 이용과 관련하여 "을"에게 개인정보 처리를 위탁하는 경우, [별첨 2] '개인정보 처리 위탁 계약'을 체결해야 한다. "갑"은 "을"이 "서비스" 제공, 백업, 재해 복구, 성능 분석 등의 목적으로 "갑"의 데이터(개인정보 포함)를 처리하는 데 동의하며, 구체적인 국외 이전 동의는 **[부칙 제 2 조]**에 따른다.
5. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소, 연락처, 담당자 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 한다.
6. **양도 금지:** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "을"은 합병, 분할, 영업 양도 등 기업 구조 변경의 일환으로 본 계약상의 지위를 "을"의 승계 법인 또는 계열사(단, "갑"의 경쟁사가 아닌 경우)에게 이전할 수 있으며, 이 경우 "갑"에게 30 일 전에 서면 통지한다.
7. **불가항력:** "갑" 또는 "을"은 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 전염병, 정부의 규제, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 또는 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 하며, "갑"의 "라이선스료" 지급 의무는 면제되지 않는다.
8. **완전 계약 및 수정:** 본 계약(모든 별첨, 주문서 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의에 의해서만 효력이 있다.
9. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 관할 법원에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
10. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다.

11. **관계:** 양 당사자의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않는다.
12. **별첨:** 본 계약에 첨부된 모든 별첨 및 "주문서"는 본 계약의 불가분적인 일부를 구성하며 본 계약과 동일한 효력을 가진다. 본 계약의 본문과 별첨 또는 "주문서"의 내용이 상충되는 경우, "주문서"가 최우선으로 적용되고, 그 다음으로 본 계약의 본문, 별첨 순으로 적용된다.

제 16 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다.
2. **중재:** 본 계약 또는 "서비스" 이용과 관련하여 "을"과 "갑" 간에 발생하는 모든 이견, 청구 또는 분쟁은, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 한다. 중재는 싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)에서, 영어로 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어진다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.
3. **예외적 관할:** 제 2 항의 규정에도 불구하고, 제 8 조(지식재산권 소유) 또는 제 10 조(기밀 유지)의 위반과 관련된 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 분쟁에 한해서는, 양 당사자는 서울중앙지방법원을 제 1 심 전속관할법원으로 하여 소송을 제기할 수 있다.
4. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기한다. 또한, 양 당사자는 어떠한 형태로든 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의한다. 모든 중재는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 하며, 다른 "라이선시"의 중재와 병합될 수 없다.
5. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 법적 청구는, 관련 법령상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 합리적으로 알 수 있었던 날)로부터 1 년 이내에 제 2 항에 따른 중재 신청서가 접수되지 않으면 영구적으로 소멸하며, 해당 당사자는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주된다.

제 17 조 (계약 당사자) 본 계약은 상기 명시된 당사자 및 그들의 적법한 승계인과 허용된 양수인에 대하여 구속력을 가진다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 06 일

"갑" (라이선시 / Licensee) 상호: 주식회사 넥스트크리에이티브 (NextCreative Inc.)
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사: 김영민 (인)

"을" (라이선서 / Licensor) 상호: 주식회사 아트비전 (ArtVision Inc.) 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어) 대표이사: 박지수 (인)

[별첨 1] 서비스 주문서 (Service Order Form) (본 계약과 별도로 양 당사자가 상호 합의하여 체결하는 개별 주문서)

주문서 번호: SO-20251106-001 계약일: 2025 년 11 월 06 일
"갑" (고객사): 주식회사 넥스트크리에이티브 "을" (공급사): 주식회사 아트비전
담당자: 이정훈 팀장 담당자: 최민준 매니저
연락처: 02-XXXX-XXXX 연락처: 031-XXX-XXXX
이메일: jh.lee@nextcreative.com 이메일: minjun.choi@artvision.com

1. 구독 서비스 내역

항목	서비스 플랜	수량 (Seats)	단가 (연간/Seat)	금액 (VAT 별도)
1	ArtVision Creative Suite - Enterprise	50	₩1,200,000	₩60,000,000
2	API 호출 (월 1,000,000 건)	1	(플랜 포함)	(플랜 포함)
3	전담 기술 지원 (Premium)	1	₩10,000,000	₩10,000,000
총 합계:				₩70,000,000

2. 구독 기간

- 최초 구독 기간: 2025 년 12 월 01 일 ~ 2026 년 11 월 30 일 (12 개월)
- 갱신: 본 계약 제 6 조 제 3 항 및 제 11 조 제 1 항에 따름. 본 주문서는 "자동 갱신" 대상으로, 기간 만료 30 일 전까지 서면 해지 통지가 없는 한 1 년 단위로 자동 갱신됨.

3. 대금 지급 조건

- 총 계약 금액: 금 칠천만원정 (₩70,000,000) (VAT 별도)
- 지급 방식: 계약 체결 후 14 일 이내, "을"의 세금계산서 발행일로부터 14 일 이내 전액 선납.

- 지급 계좌: [을"의 은행] XXX-XXXX-XXXX (예금주: 주식회사 아트비전)

4. 특약 사항

- 본 주문서는 "디지털 자산 라이선스 및 저작권 계약서"(계약 번호: AV-NC-2025-001)의 적용을 받으며, 해당 계약의 일부를 구성한다.
- 초과 사용료: "지정 사용자" 수(50 명) 초과 시, 1 인당 연 ₩1,200,000 (일할 계산)의 추가 요금이 발생하며 월별로 정산하여 청구한다.

(이하 양 당사자 기명날인)

[별첨 2] 개인정보 처리 위탁 계약서 (본 계약 제 15 조 제 4 항에 따름)

주식회사 넥스트크리에이티브("갑")와 주식회사 아트비전("을")은 "디지털 자산 라이선스 및 저작권 계약서"(이하 "기본 계약")에 따른 "서비스" 제공과 관련하여, "갑"의 개인정보를 "을"이 처리함에 있어 다음과 같이 합의한다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "기본 계약"의 이행을 위해 "갑"이 "을"에게 위탁하는 개인정보를 "을"이 처리함에 있어 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수하고, 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 양 당사자의 책임과 의무를 명확히 함을 목적으로 한다.

제 2 조 (위탁 업무의 범위) "을"이 "갑"으로부터 위탁받아 수행하는 업무는 다음 각 호와 같다.

1. "기본 계약"에 따른 "서비스" 제공, 운영, 유지보수를 위한 개인정보의 저장, 전송, 처리
2. "지정 사용자" 계정 관리, 본인 식별 및 인증
3. "갑"의 문의 응대 및 기술 지원을 위한 위탁 개인정보의 조회
4. "서비스" 장애 복구 및 데이터 백업

제 3 조 (위탁 개인정보 항목) "을"이 위탁받아 처리하는 개인정보의 항목은 다음 각 호와 같다.

1. "지정 사용자"의 성명, 이메일 주소, ID, 비밀번호(암호화), 소속 부서, 직책
2. "서비스" 이용 기록(로그인 일시, IP 주소, "라이선스 자산" 다운로드 내역)
3. (선택적) "갑"이 "서비스"에 업로드하는 "갑"의 콘텐츠에 포함될 수 있는 제 3 자의 개인정보 (단, 이는 "갑"의 전적인 책임 하에 처리됨)

제 4 조 (처리 제한) "을"은 위탁받은 개인정보를 오직 제 2 조의 위탁 업무 범위 및 "기본 계약" 제 9 조 제 3 항에서 허용된 목적(AI 학습 등) 내에서만 처리해야 하며, "갑"의 사전

서면 동의 없이는 어떠한 경우에도 그 목적 범위를 초과하여 이용하거나 제 3 자에게 제공할 수 없다.

제 5 조 (안전성 확보 조치) "을"은 「개인정보 보호법」 제 29 조 및 동법 시행령 제 30 조에 따라 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 기술적, 관리적, 물리적 조치를 취해야 한다.

1. 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한
2. 비밀번호 및 고유식별정보 등의 암호화
3. 보안 프로그램의 설치 및 운영(백신, 방화벽 등)
4. 개인정보처리시스템에 대한 정기적인 점검 및 보안 교육

제 6 조 (재위탁 제한) "을"은 "서비스" 제공에 필수적인 경우(예: 클라우드 인프라 이용, CDN 서비스)에 한하여 "갑"의 사전 서면 동의(또는 "갑"이 동의한 "서비스" 포털 내 재위탁사 목록 고지)를 받아 개인정보 처리 업무를 제 3 자에게 재위탁할 수 있다. 이 경우 "을"은 재수탁자에 대한 관리·감독 책임을 부담하며, 재수탁자의 위반은 "을"의 위반으로 본다.

제 7 조 (관리·감독 및 교육) "갑"은 "을"의 개인정보 처리 실태 및 안전성 확보 조치 이행 여부를 정기적 또는 수시로 감독하고 점검할 수 있다(단, "기본 계약" 제 7 조의 감사 절차 준용). "을"은 "갑"의 점검에 성실히 응해야 하며, 개인정보 취급 직원에 대한 정기적인 교육을 실시해야 한다.

제 8 조 (손해배상) "을" 또는 "을"의 임직원, 재수탁자가 본 위탁 계약을 위반하거나 고의 또는 과실로 "갑" 또는 정보주체에게 손해를 발생시킨 경우, "을"은 「개인정보 보호법」 등 관련 법령에 따라 그 손해를 배상해야 한다. (단, 배상 범위는 "기본 계약" 제 14 조의 책임 제한을 따른다.)

제 9 조 (위탁 종료 시 반환 및 파기) "을"은 "기본 계약" 종료 시, "기본 계약" 제 12 조 제 2 항에 따라 위탁받은 개인정보를 복구 불가능한 방법으로 지체 없이 파기해야 하며, "갑"의 요청 시 파기 확인서를 제출해야 한다.

제 10 조 (기타) 본 위탁 계약에서 정하지 않은 사항은 "기본 계약" 및 「개인정보 보호법」 등 관련 법령에 따른다.

[부칙]

제 1 조 (계약의 효력) 본 계약("별첨" 및 "부칙" 포함)은 2025 년 11 월 06 일부터 효력이 발생한다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 15 조 제 4 항 및 [별첨 2]와 관련하여, "갑"은 "을"이 "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 고객 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 "갑"의 데이터(제 3 조의 위탁 개인정보 및 "갑"의 콘텐츠"에 포함된 개인정보 일체)를 대한민국 이외의 국가에 위치한 클라우드 서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure 등)의 서버 및 데이터 센터로 이전하고 저장, 처리하는 것에 포괄적으로 동의한다.
2. "갑"은 이러한 국외 이전이 "서비스"의 안정적이고 효율적인 제공에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "을"의 "서비스" 포털 내 '개인정보처리방침' 또는 '재위탁사 목록'에 고지되며, "을"의 글로벌 인프라 변경 및 클라우드 서비스 제공자의 정책에 따라 해당 내용이 수시로 변경될 수 있음에 동의한다.
3. "갑"은 본 부칙 제 2 조의 국외 이전에 동의하지 않을 경우, "서비스" 가입이 제한되거나 "서비스" 이용이 불가능할 수 있음을 확인한다.